

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 03/07/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde del monte de utilidad pública número 163, Herrada de Pozo Cano o Casa Alta, en el término municipal de Hellín, del catálogo de montes de utilidad pública de Albacete y de pertenencia a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2026/5347]

Examinada la tramitación del expediente remitido por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, para el deslinde del monte “Herrada de Pozo Cano o Casa Alta” número 163 del catálogo de montes de utilidad pública de Albacete, sito en el término municipal de Hellín, y perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, resulta lo siguiente:

Antecedentes:

1.- Memoria preliminar y acuerdo de inicio.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 82 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes se redactó una Memoria Preliminar por la Ingeniera Operadora con fecha 23 de septiembre de 2024.

La Delegada Provincial de Desarrollo Sostenible acordó la práctica del deslinde del monte por Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2024, según procedimiento de deslinde por segunda fase.

Dicho Anuncio fue remitido al Diario Oficial de Castilla-La Mancha (en adelante DOCM) para su publicación, siendo publicado en el DOCM nº 196, de fecha 9 de octubre de 2024.

El 20 de noviembre de 2024, el Ayuntamiento expidió certificación oficial, de haber estado expuesto el Anuncio en el tablón de anuncios de dicho Ayuntamiento, desde el día 14 de octubre hasta el 13 de noviembre de 2024.

2.- Nota marginal en el registro de la propiedad.

Con fecha 4 de octubre de 2024 se solicita que tuviese lugar la práctica de la nota al margen del deslinde de este monte al Registrador de la Propiedad de Hellín indicándole que se iniciaba el deslinde del monte, cuyos datos registrales son:

Tomo	Libro	Folio	Finca	Inscripción
1063	512	80	14880	Inscripción 5ª de fecha 15 de mayo de 2009.

Este registro devuelve, el 29 de octubre de 2024, la notificación registral fehaciente de asiento de presentación, posteriormente la denegación de la nota al margen Repitiendo este proceso.

3.- Publicidad e informes previos al apeo.

Los propietarios notificados fueron los que constan en el catastro en el momento de efectuar las notificaciones, las cuales se efectuaron con acuse de recibo que, debidamente cumplimentados, se adjuntan en este expediente.

Con fecha 13 de noviembre de 2024 se remitió notificación al Boletín Oficial del Estado (BOE) para la publicación del contenido del Anuncio de Deslinde, en la que se incluían los interesados a los que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva, ésta no se pudo practicar.

El DOCM publicó dicha notificación con el contenido del Anuncio el 25 de noviembre de 2024 (DOCM núm. 228, de 25 de noviembre de 2024, página 40709).

El BOE publicó dicha notificación con el contenido del Anuncio el 27 de noviembre (BOE núm. 286, de 27 de noviembre de 2024, suplemento N página 1).

En el período de presentación de documentación, presentó la siguiente documentación:

- D.P.O. presenta documentación en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete con número de registro 4472 en la fecha 2 de enero de 2025.

Tras ser analizada la documentación aportada, la Finca a la que se refieren los documentos debe incluirse en el "Grupo A" del artículo 102 del Reglamento de Montes."

4.- Apeo.

Se realizó el día 3 de marzo de 2025, en el lugar y hora indicado en el Anuncio (DOCM nº 196, de 9 de octubre de 2024), se levantó acta de la operación de apeo, haciendo mención de los asistentes al mismo, bien con carácter oficial o interesado; con las firmas de cada uno de ellos. Asimismo, se describen la posición de los piquetes establecidos para definir los linderos del monte, dejando constancia en el acta de cualquier singularidad de cada colindancia.

Posteriormente se elaboró un plano del monte deslindado suscrito por el Ingeniero Operador y por la Jefa de Medio Natural, a escala adecuada. En dicho plano se señalan los puntos donde se colocaron los piquetes de deslinde, número y orden de cada uno de ellos, los accidentes topográficos, como arroyos, caminos, etc., nombres de propietarios de fincas colindantes, la escala del plano y el cuadro de signos convencionales. Acompañando al plano de deslinde se elaboró un registro topográfico donde se recogen las coordenadas UTM (Datum ETRS89 y huso 30) de los piquetes de deslinde, distancias y ángulos de giro entre cada uno de ellos, quedando de esta forma georreferenciado el perímetro del monte y permitiendo de esta forma su representación en cualquier tipo de cartografía.

5.- Informe de la ingeniera operadora.

Con fecha 3 de julio de 2025 la Ingeniera Operadora, dentro del plazo establecido en el artículo 119 del Reglamento de Montes, redacta un informe donde reseña la presentación documental por particulares, al tiempo que expone las razones para admitir o negar las pretensiones de los interesados y da cuenta de las decisiones adoptadas en todo lo actuado hasta el momento, remitiendo a la Jefa de Servicio de Medio Natural el Expediente de deslinde para que este pueda continuar su tramitación reglamentaria dando vista al expediente.

6.- Información pública del expediente.

Conforme prescribe el artículo 120 del Reglamento de Montes a propósito de la tramitación de los procedimientos administrativos de deslinde, se pone en conocimiento de todos los interesados, mediante Anuncio de 8 de agosto de 2025, de la delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete (DOCM año XLIV n.º 160, de 21 de agosto de 2025, páginas 27477 y 27478), el inicio del período de vista y audiencia del expediente; siendo el período de vista de quince días hábiles, admitiéndose durante otros quince días las reclamaciones oportunas.

Igualmente, el 10 de agosto de 2025 se remitió notificación al Ayuntamiento de Hellín para que fijasen el Anuncio, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. El 8 de octubre de 2025, dicho Ayuntamiento expidió certificación del secretario del Ayuntamiento, de haber estado expuesto el Anuncio en el tablón de anuncios de dicho Ayuntamiento, desde el día 20 de agosto de 2025 hasta el 12 de septiembre de 2025.

Entre los días 19 y 20 de agosto de 2025 se notificó igualmente el Anuncio del inicio del período de vista y audiencia del expediente, a los titulares colindantes que constaban en el la Sede Territorial del Catastro, con sus acuses de recibo, los cuales debidamente cumplimentados obran en el expediente. Estas notificaciones fueron recibidas entre los días 19 y 27 de agosto de 2025.

El 24 de septiembre de 2025 se publica en el BOE el Anuncio de notificación del día 16 de agosto de 2025 de la Delegación provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete con la relación de colindantes infructuosos (BOE año XLIV, n.º 230, de 24 de septiembre de 2025, suplemento N., página 1). Al día siguiente de la publicación del anuncio, según el artículo 120 del Reglamento de Montes se abre el plazo de vista del expediente durante quince días. Este plazo finalizó el día 15 de octubre de 2025.

Actuaciones del ingeniero operador:

En el Acuerdo de fecha 30 de septiembre de 2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete para la práctica del deslinde del monte "Herrada de Pozo Cano o Casa Alta", n.º 163 del Catálogo de Montes de

Utilidad Pública de la provincia de Albacete, se designó a María Elena Gómez Sánchez, para la realización de las operaciones de deslinde.

La Jefa de Servicio de Medio Natural muestra su conformidad respecto a las labores realizadas por la Ingeniera Operadora, desde su nombramiento, con relación a las tareas propias del deslinde, a saber:

1. Redacción de una Memoria Preliminar en la que se plasman los análisis realizados de la documentación disponible y los recorridos sobre el terreno.
2. Análisis sobre el terreno de la documentación disponible con objeto de determinar los linderos generales con que el monte está inscrito en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Albacete.
3. Apeos y Actas: Para la ejecución de los apeos y formación de las actas se ha seguido el Reglamento de Montes.

Los piquetes señalizadores de cambios acusados de dirección, o cambios de colindancia son fundamentalmente estaquillas de madera hincadas en el punto en el que se encontraba el fenómeno físico que se quería señalar, marcando con pintura sobre roca cuando se hacía imposible el clavar la estaquilla.

Las actas se redactaron de conformidad con lo establecido en los artículos 115 y 116 del Reglamento de Montes en cuanto a contenido y detalle. El inicio del apeo se realizó en el lugar, día y hora indicados en el Anuncio (DOCM nº 196, de 9 de octubre de 2024).

4. El plano levantado al efecto cumple con todos los requisitos que establece el artículo 118 del Reglamento de Montes. Acompaña al plano un registro topográfico suficientemente completo como para poder replantear cualquier piquete mediante el empleo de técnicas topográficas tradicionales o bien mediante GPS.

5. Adecuado seguimiento de la tramitación posterior de la Vista del Expediente con atención personalizada a los interesados.

Anotaciones preventivas:

No se llevan a cabo anotaciones preventivas en ninguna de las fincas colindantes con el Monte.

Reclamaciones:

La Vista del Expediente de deslinde del referido Monte se inició formalmente tras el Anuncio de 8 de agosto de 2025 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete (publicado en el DOCM n.º 160, de 21 de agosto de 2025, páginas 27477-27478), estableciéndose un periodo inicial de vista y audiencia de quince días hábiles para los interesados.

Posteriormente, tras la publicación en el BOE el 24 de septiembre de 2025 del Anuncio de notificación, de 16 de septiembre de 2025 (BOE Núm. 230 de 24 de septiembre de 2025, suplemento N., página 1), dirigido a los colindantes desconocidos o infructuosos, y de conformidad con el artículo 120 del Reglamento de Montes, se procedió a la apertura de un nuevo plazo de vista que concluyó el 15 de octubre de 2025.

A renglón seguido, se habilitó el preceptivo periodo de quince días hábiles para la interposición de reclamaciones sobre la práctica del apeo o la propiedad de las parcelas afectadas, plazo que expiró definitivamente el 5 de noviembre de 2025. Fue precisamente en este último intervalo cuando dos de los colindantes personados en el acto del apeo formalizó sus manifestaciones por vía telemática a través de la Sede Electrónica de la JCCM, exponiendo los argumentos que se detallan a continuación:

- A.P.A., presenta escrito representando a la mercantil RM S.L. con fecha de entrada de 20 de agosto de 2025
- A.G.P. presenta escrito el 26 de septiembre de 2025

En el Informe del Servicio Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 20 de noviembre de 2025 se detalla el estudio de las reclamaciones presentadas por los particulares afectados y se evalúan, arrojando juicio sobre la validez de dichas reclamaciones.

Así, el Servicio Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha procede:

- Estimar parcialmente la solicitud presentada por la mercantil RM S.L., modificándose la localización inicialmente propuesta para los citados piquetes números 10 y 11, desplazándolos al límite sur del camino identificado como parcela 9012 del polígono 9.
- Estimar la reclamación presentada por A.G.P (y resto de herederos), modificándose la localización inicialmente propuesta para el citado piquete número 52, haciéndolo coincidir con la denominada «Rambla de la Losa», elemento físico fácilmente identificable (parcela 9019 del polígono 10 y propiedad de la Confederación Hidrográfica del Segura).

Apeo complementario:

Para resolver las discrepancias jurídico-técnicas generadas tras el periodo de vista del expediente y presentación de reclamaciones se realizó un apeo complementario (el 18 de diciembre de 2025) de los piquetes en conflicto cuyas reclamaciones hayan sido estimadas, total o parcialmente, en el Informe de alegaciones desarrollado por el Servicio Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 20 de noviembre de 2025.

La comunicación de dicho acto de apeo complementario a los particulares afectados se realizó de forma física y telemática, cuando fue posible. Las notificaciones enviadas, debidamente cumplimentadas, obran junto con sus acuses de recibo numeradas en el expediente.

El apeo complementario, de los piquetes afectados por las reclamaciones estimadas, comenzó el día 18 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas. A este acto asistieron en calidad de colindantes reclamantes, o en su representación: I.B.T., F.H.G. y A.G.P.

Las operaciones materiales asociadas al apeo complementario, de los piquetes afectados de los colindantes reclamantes, se realizaron de forma individual con cada uno de los propietarios colindantes y/o su representación, se solucionándose las discrepancias que quedando reflejado en las correspondientes actas.

Fundamento de derecho

Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a lo preceptuado en el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y se ha cumplido con todos los requisitos exigidos.

Segundo. - En el apeo no ha habido ninguna alegación por parte de los colindantes e interesados presentes. Durante el periodo de vista se presentaron alegaciones, que una vez estudiadas se resolvieron con un apeo complementario.

Tercero. - El monte ha quedado perfectamente definido en todo su perímetro, correspondiéndose con la descripción recogida en las actas de apeo, el registro topográfico, el plano de deslinde resultante y demás documentos que obran en el expediente.

Cuarto. - Con fecha 9 de enero de 2026, la Jefa del Servicio de Medio Natural de Albacete, propone la aprobación del deslinde en la forma que figura en el expediente, y eleva el expediente a la Dirección General para su tramitación.

Quinto.- Con fecha 10 de abril de 2026, el Jefe del Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, firma informe en el que se considera correcta la tramitación del expediente, sin observar impedimento jurídico para la aprobación del deslinde

Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión forestal Sostenible de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes.

En consecuencia, y a la vista de estos antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, la Consejería de Desarrollo Sostenible, Resuelve:

Primero. Aprobar el deslinde del monte "Herrada de Pozo Cano o Casa Alta", número 163 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Albacete, situado en el término municipal de Hellín y perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de acuerdo con las Actas, Registro Topográfico y Plano que figuran en el Expediente, quedando el monte con la descripción siguiente:

- Provincia: Albacete
- Partido Judicial: Hellín
- Término Municipal: Hellín
- Número de Catálogo: 163
- Denominación: "Herrada de Pozo o Casa Alta"
- Pertenencia: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Límites:

Norte: Finca de propiedad particular "Casa Alta"

Este: Finca de propiedad particular "Casa Alta"

Sur: Fincas particulares "Pinos Altos" y "Herrada de Pozo Cano"

Oeste: Fincas particulares "Herrada de Pozo Cano" y "Peña la Losa"

Cabida Total y Pública:

- Superficie total del monte: 143,4640 ha
- Superficie enclavada: 0 ha
- Superficie pública: 143,4640 ha

Segundo. Que se lleven los nuevos datos resultantes de la descripción del monte al Registro de la Propiedad de Hellín.

Tercero. Que se lleven los nuevos datos resultantes de la descripción del monte al Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Albacete.

Cuarto. Que, con la mayor brevedad posible, se proceda al amojonamiento del monte

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

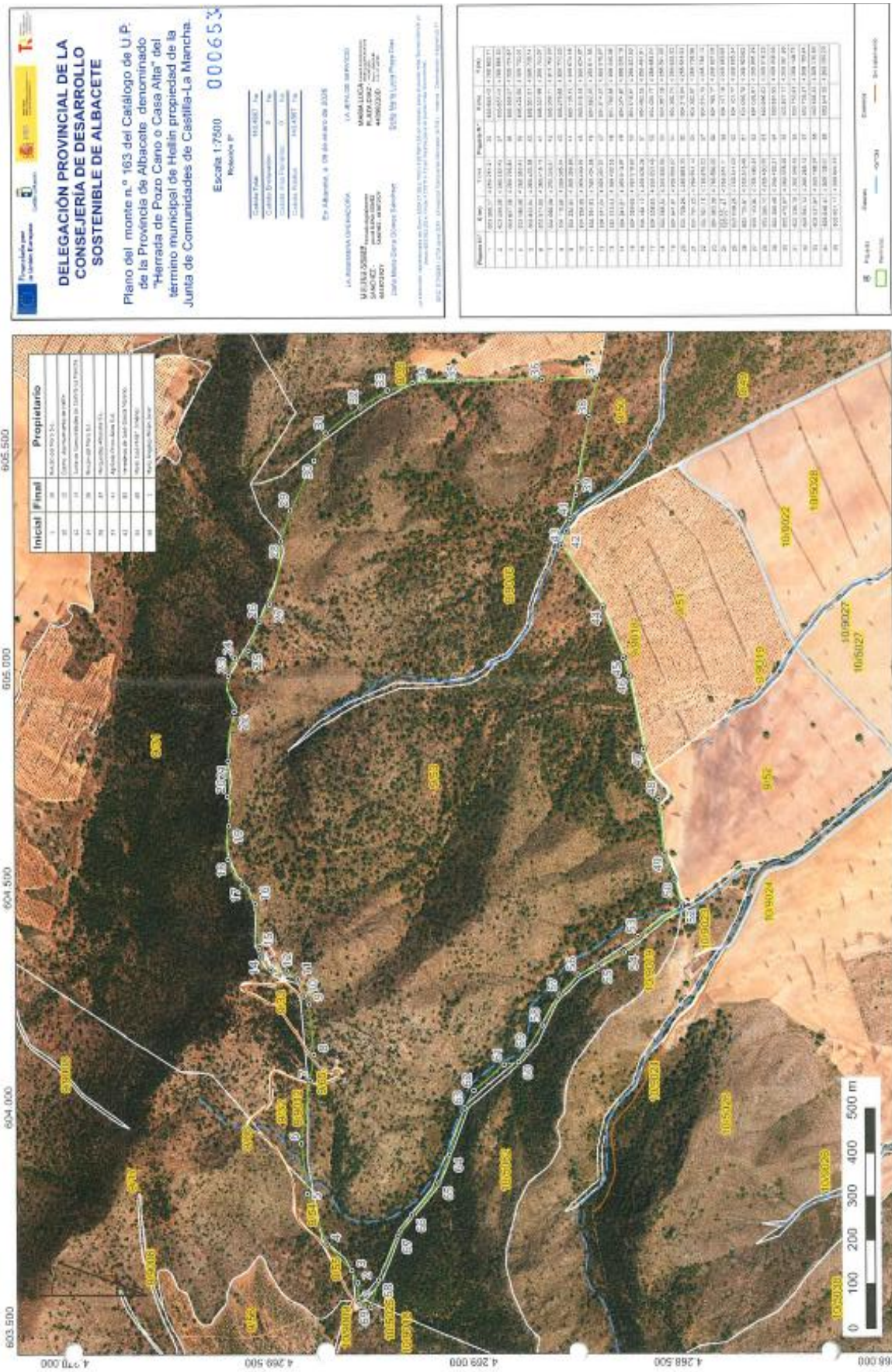
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición: <https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW>

Toledo, 3 de julio de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
M^a MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Anexo I: Plano de Deslinde



Anexo II: Registro topográfico

Se ha utilizado como sistema de coordenadas planimétrico la Proyección Universal Transversa de Mercator (U.T.M.), datum E.T.R.S.89, Huso 30N

Piquete	Coordenadas	
	X	Y
1	603.560,37	4.269.281,21
2	603.599,06	4.269.282,45
3	603.627,58	4.269.295,84
4	603.686,50	4.269.356,45
5	603.803,04	4.269.403,38
6	603.917,09	4.269.418,13
7	604.060,68	4.269.395,61
8	604.119,59	4.269.385,34
9	604.234,64	4.269.396,89
10	604.252,26	4.269.409,92
11	604.291,93	4.269.424,96
12	604.311,24	4.269.451,51
13	604.312,52	4.269.490,55
14	604.341,61	4.269.513,97
15	604.359,65	4.269.518,62
16	604.464,12	4.269.526,28
17	604.508,63	4.269.558,46
18	604.565,34	4.269.592,65
19	604.641,91	4.269.590,67
20	604.709,28	4.269.593,30
21	604.791,25	4.269.591,14
22	604.901,16	4.269.576,03
23	604.983,39	4.269.590,06
24	605.021,47	4.269.574,11
25	605.039,26	4.269.541,09
26	605.105,61	4.269.513,48
27	605.143,94	4.269.489,34
28	605.289,12	4.269.460,55
29	605.358,49	4.269.436,27
30	605.472,07	4.269.378,26
31	605.536,18	4.269.349,18
32	605.593,13	4.269.265,15
33	605.631,64	4.269.198,37
34	605.648,44	4.269.136,01
35	605.651,17	4.269.024,19

Piquete	Coordenadas	
	X	Y
36	605.655,40	4.268.820,11
37	605.657,40	4.268.685,30
38	605.568,27	4.268.704,87
39	605.422,66	4.268.733,04
40	605.391,61	4.268.739,14
41	605.337,99	4.268.753,07
42	605.309,11	4.268.762,23
43	605.276,68	4.268.774,53
44	605.135,12	4.268.674,68
45	605.019,18	4.268.624,07
46	604.982,46	4.268.611,55
47	604.814,22	4.268.576,07
48	604.700,98	4.268.540,56
49	604.574,87	4.268.526,19
50	604.516,91	4.268.502,62
51	604.460,56	4.268.484,91
52	604.455,77	4.268.485,04
53	604.387,58	4.268.591,85
54	604.350,74	4.268.625,93
55	604.319,94	4.268.688,93
56	604.300,97	4.268.738,96
57	604.254,13	4.268.785,13
58	604.185,17	4.268.827,88
59	604.127,18	4.268.863,95
60	604.101,77	4.268.885,34
61	604.095,70	4.268.920,63
62	604.036,81	4.268.995,29
63	603.996,02	4.269.018,23
64	603.891,95	4.269.056,59
65	603.827,77	4.269.081,69
66	603.753,63	4.269.148,75
67	603.705,27	4.269.183,24
68	603.605,32	4.269.230,69
69	603.544,55	4.269.250,20